PUTUSAN

Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Andika als Dian als Badak;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Gg Salak Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dian Andika als Dian als Badak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dian Andika Als Dian Als Badak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana***"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dian Andika Als Dian Als Badak** berupa pidana penjara selama***6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan*** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram
   - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
   - 1 (satu) buah pipet plastik

   Dirampasuntukdimusnahkan
   - Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

   Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa, Dian Andika Als Dian Als Badak pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalamTahun 2023 bertempat di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"**perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksiSamuel Jackson Purba dan saksi Hengky A Gultom (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Baratada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat lalu sekitar pukul 17.00 Wib para saksi mendatangi sebuah rumah dimana para saksi menghampiri seorang laki-laki yakni terdakwa yang sedang tiduran di lantai ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plasti besar Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1, 72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dari atas asbes rumah terdakwa lalu ditemukan juga 1 (satu) klip plastik klip kosong dan pipet plastik dari samping rumah terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa kemudia para saksi melalukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) klip plasti besar Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1, 72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) klip plastik klip kosong, pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) klip plasti besar Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1, 72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) klip plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kosong, pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang akan diperjual belikan kembali kepada orang-orang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 665/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram barang bukti tersebutdiduga mengandung Narkotika milik Dian Andika Als Dian Als Badak.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Dian Andika Als Dian Als Badakadalah **positif mengandung metamfetamina**dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Dian Andika Als Dian Als Badak tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, Dian Andika Als Dian Als Badak pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalamTahun 2023 bertempat di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksiSamuel Jackson Purba dan saksi Hengky A Gultom (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat bahwa di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Baratada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat lalu sekitar pukul 17.00 Wib para saksi mendatangi sebuah rumah dimana para saksi menghampiri seorang laki-laki yakni terdakwa yang sedang tiduran di lantai ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plasti besar Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1, 72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dari atas asbes rumah terdakwa lalu ditemukan juga 1 (satu) klip plastik klip kosong dan pipet plastik dari samping rumah terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa kemudia para saksi melalukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) klip plasti besar Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1, 72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) klip plastik klip kosong, pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) klip plasti besar Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1, 72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) klip plastik klip kosong, pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang akan diperjual belikan kembali kepada orang-orang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 665/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram barang bukti tersebutdiduga mengandung Narkotika milik Dian Andika Als Dian Als Badak.

KESIMPULAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang bukti milik Dian Andika Als Dian Als Badakadalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Dian Andika Als Dian Als Badak tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Petrus Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa **Dian Andika Als Dian Als Badak**;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Hengky Ariandi Gultom dan Samuel Jackson Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan dari asbes rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buat pipet plastik ditemukan dari halaman samping rumah Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi dan tim saksi mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, kemudian atas informasi tersebut saksi dan tim saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, tim masuk kedalam rumah pada alamat tersebut dengan menghampiri satu orang laki laki mengaku bernama DIAN ANDIKA als DIAN als BADAK (terdakwa) yang sedang tiduran di lantai ruang tamu rumah;
- Bahwa kemudian tim mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik besar dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika sabu dari atas asbes rumah laki-laki tersebut, dan ditemukan juga 1 (satu) klip plastik klip kosong dan pipet plastik dari samping rumah tersebut, serta uang tunai senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari saku celana kanan yang Terdakwa pakai saat penangkapan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya untuk dijualkan kepada orang;
- Bahwa informasi yang saksi dan rekan saksi terima bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat, Tertapi Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut berikut barang bukti kepada penydidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu untuk di jual kembali kepada orang lain disekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hengky Ariandi Gultom,** dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa **Dian Andika Als Dian Als Badak**;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Petrus Sitepu dan Samuel Jackson Purba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan dari asbes rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buat pipet plastik ditemukan dari halaman samping ruah Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana kanan yang Terdakwa pakai saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi dan dan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi dan tim saksi mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut saksi dan tim saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, tim masuk kedalam rumah pada alamat tersebut dengan menghampiri satu orang laki laki mengaku bernama DIAN ANDIKA als DIAN als BADAK (terdakwa) yang sedang tiduran di lantai ruang tamu rumah;
- Bahwa kemudian tim mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik besar dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika sabu dari atas asbes rumah laki-laki tersebut, dan ditemukan juga 1 (satu) klip plastik klip kosong dan pipet plastik dari samping rumah tersebut, serta uang tunai senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari saku celana kanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya untuk dijualkan kepada orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa informasi yang saksi dan rekan saksi terima bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat, Tertapi Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang bukti kepada penydidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu untuk di jual kembali kepada orang lain disekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang golek-golek di lantai ruang tamu rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa, Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong Terdakwa tidak mengetahui milik siapa dan 1 (satu) buah pipet plastik Terdakwa tidak mengetahui milik siapa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan dari asbes rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buat pipet plastik ditemukan dari halaman samping rumah Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Heru, Hendro dan Udin;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkansabu-sabu tersebut adalah dengan cara membelinya dengan paket seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) disekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain di sekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama dengan teman-teman Terdakwa yang biasa dipanggil Heru, Hendro dan Udin sudah sedari kecil yang mana mereka juga sesama pegedar sabu seperti Terdakwa;
- Bahwa biasanya dengan membeli 1 (satu) klip paket sabu seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat menjualnya seharga Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebanyak Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) per klip kecil dan perbuatan jual beli sabu--sabu tersebut telah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan belakangan;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya menyimpan stok paket sabu dengan klip kecil seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana Narkotika sekitar Juni tahun 2020 dan divonis oleh PN Medan dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun di Lapas Tanjung Gusta;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 665/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Dian Andika Als Dian Als Badak.

KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti milik Dian Andika Als Dian Als Badak adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Sitepu dan Samuel Jackson Purba pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang golek-golek di lantai ruang tamu rumah Terdakwa sendirian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa: - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa, Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong Terdakwa tidak mengetahui milik siapa dan 1 (satu) buah pipet plastik Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan dari asbes rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buat pipet plastik ditemukan dari halaman samping rumah Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Heru, Hendro dan Udin;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkansabu-sabu tersebut adalah dengan cara membelinya dengan paket seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) disekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain di sekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama dengan teman-teman Terdakwa yang biasa dipanggil Heru, Hendro dan Udin sudah sedari kecil yang mana mereka juga sesama pegedar sabu seperti Terdakwa;
- Bahwa biasanya dengan membeli 1 (satu) klip paket sabu seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat menjualnya seharga Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebanyak Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) per klip kecil dan perbuatan jual beli sabu--sabu tersebut telah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan belakangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa biasanya hanya menyimpan stok paket sabu dengan klip kecil seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana Narkotika sekitar Juni tahun 2020 dan divonis oleh PN Medan dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun di Lapas Tanjung Gusta;
- Bahwa informasi yang saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Sitepu dan Samuel Jackson Purba terima bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat, Tertapi Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 665/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram barang bukti tersebutdiduga mengandung Narkotika milik Dian Andika Als Dian Als Badak.

KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti milik Dian Andika Als Dian Als Badakadalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dian Andika Als Dian Als Badak** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotikadengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan Ibukan tanaman;**

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Dian Andika Als Dian Als Badak** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-120/Enz.2/02/2023 tanggal April 2023 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang,bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Ariandi Gultom dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di rumah Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa menjual sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sabu-sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Sitepu dan Samuel Jackson Purba pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di rumah Terdakwa yang pada saat sedang golek-golek di lantai ruang tamu rumah Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa: - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa, Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong Terdakwa tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui milik siapa dan 1 (satu) buah pipet plastik Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan dari asbes rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buat pipet plastik ditemukan dari halaman samping rumah Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Heru, Hendro dan Udin yang mana cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membelinya dengan paket seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) disekitaran rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berteman lama dengan teman-teman Terdakwa yang biasa dipanggil Heru, Hendro dan Udin sudah sedari kecil yang mana mereka juga sesama pegedar sabu seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain di sekitaran rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa biasanya dengan membeli 1 (satu) klip paket sabu seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat menjualnya seharga Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebanyak Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) per klip kecil dan perbuatan jual beli sabu--sabu tersebut telah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan belakangan dan Terdakwa biasanya hanya menyimpan stok paket sabu dengan klip kecil seharga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana Narkotika sekitar Juni tahun 2020 dan divonis oleh PN Medan dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun di Lapas Tanjung Gusta;

Menimbang, bahwa informasi yang saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Sitepu dan Samuel Jackson Purba terima bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat, Tertapi Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi (TO);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 665/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram barang bukti tersebutdiduga mengandung Narkotika milik Dian Andika Als Dian Als Badak.

KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti milik Dian Andika Als Dian Als Badakadalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya **(DOEL THE ORIEN)** dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet plastik

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Andika Als Dian Als Badak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S Kom., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S. Kom., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)